

1521512-91.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Marcos Fleury Silveira de Alvarenga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... foi dito: Trata-se de imputação de furto qualificado em desfavor de Fábio. Na audiência de hoje foram ouvidas as testemunhas PMS; o representante de CET e, ao final, o réu interrogado. A primeira PM nada tinha que dizer, vez que não presenciou os fatos. Quando não respondia que não se recordava dizia que não tinha visto a cena. O segundo policial confirmou que Fabio não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP

Processo nº:1521512-91.2022.8.26.0228 - C. 2022/001324 - Fls.

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1521512-91.2022.8.26.0228 - C. 2022/001324

Réu:

FABIO ALEXANDRE MASSUCIO FORMICI e outro

Réu Preso

Aos 22 de novembro de 2022, às 16:00h, na sala de audiências da 12ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, Comarca DE SÃO PAULO, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Marcos Fleury Silveira de Alvarenga, comigo escrevente a seu cargo, a final assinado, regularmente conectados à sala virtual, foi aberta a audiência, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, por meio de videoconferência criada no software Microsoft Teams, com a concordância das partes, presente o representante do Ministério Público, na pessoa do Dr. ORION PEREIRA DA COSTA, presente o réu FABIO ALEXANDRE MASSUCIO FORMICI, qualificado em apartado, a defesa na pessoa da Dra. PATRÍCIA LUCÍOLA DIAS DE MORAIS, Defensora Pública, ausente o réu ANTONIO MARCELO DA SILVA, não localizado, presentes as testemunhas EDIMILSON SILVA SANTOS, ROGERIO GOMES DA SILVA JUNIOR, RE: 161.464-9 e BEATRIZ ARAÚJO LIMA. Antes de iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz, foi dito: Tendo em vista que o acusado ANTONIO MARCELO DA SILVA, em local incerto e não sabido, regularmente cientificado da instauração da ação penal, bem como para se manifestar em defesa preliminar, nos termos dos artigos 396/A, do Código de Processo Penal, via editalícia, permaneceu inerte e não constituiu defensor, decreto a sua revelia e determino a SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL, com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal. Comuniquem-se e anatem-se, tarjando-se o feito. Noticiado seu paradeiro, o processo retornará ao seu curso normal. No mais, fica citado da presente Ação Penal o réu FÁBIO ALEXANDRE, o qual ratificou seu endereço dos autos, bem como a representação pela Defensoria Pública. Pela Defesa, foi ofertada resposta à acusação nos seguintes termos: a inocência do acusado será comprovada no curso da instrução criminal; arrolo as testemunhas indicadas na denúncia. E, com relação à resposta à acusação, o Ministério Público manifestou-se pelo prosseguimento do feito. Pelo MM. Juiz foi dito: Não sendo caso de absolvição sumária, mantenho o recebimento da denúncia lançado a fls. 82/83, por

seus próprios fundamentos. Abertos os trabalhos, foi colhido pelo sistema de captação de áudio e vídeo o depoimento das testemunhas de acusação e, em seguida, foi o réu interrogado, também pelo sistema de gravação de áudio e vídeo, sendo a ele dada a oportunidade de se entrevistar reservadamente com sua defensora antes da realização do ato. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito que: Indagado às partes sobre eventuais diligências nos termos do artigo 402 do CPP, nada foi requerido. Diante disso, declaro encerrada a Instrução e dou a palavra às partes para alegações finais.

Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, pelo mesmo foi dito: MM. Juiz, autoria restou efetivamente comprovada e a materialidade vem representada pelo auto de apreensão. A prova oral não deixa qualquer dúvida sobre a autoria. Edmilson, representante da vítima relata que foi chamado ao distrito policial em razão da prisão de duas pessoas, subtraindo fios de energia. Reconheceu os cabos como sendo de propriedade da CET. Esse fios foram retirados de uma caixa subterrânea. A retirada dos fios causou desligamento de sinais semafóricos, causando prejuízo ao trânsito. Os policiais Rogerio e Beatriz, afirmaram que durante o patrulhamento foram informados sobre o furto de fios e ao chegarem no local avistaram o réu Antonio na posse dos fios, o qual afirmou que auxiliava Fabio, na subtração, o qual foi detido por outros policiais próximo dali, sendo visto correndo próximo a Antonio. Interrogado o réu negou a prática do delito apresentando versão que não encontra amparo na prova produzida, revestida de pouca credibilidade ao afirmar que foi acusado injustamente por Antonio, com quem teve um desentendimento. A prova obtida durante a instrução é suficiente para um decreto condenatório. A versão da vítima e dos policiais é uniforme e coerente desde a fase inquisitiva, devendo serem aceitas sem reservas, pois não conheciam o acusado anteriormente, não havendo razão para imputar falsamente a acusação. Cumpre destacar, neste contexto, as declarações da vítima, as quais, em crimes desta natureza, assumem papel de vital importância na elucidação da autoria do delito. Realmente, não é razoável supor que alguém, sem qualquer motivo concreto, o faça para prejudicá-la perante as autoridades constituídas. O mesmo se diga em relação aos agentes policiais que merecem credibilidade quando depõem em juízo dando conta do trabalho desenvolvido, pois agem em razão da função pública, presumindo-se deste modo, a lisura de seu trabalho, até prova em contrário. A apreensão do bem em poder do réu é indicativo certo de autoria O crime se consumou, pois o acusado e seu comparsa obtiveram a posse definitiva do bem. A qualificadora está demonstrada pelo concurso de agentes. O acusado é reincidente, conforme certidões, circunstância que deve ser levada em conta na aplicação da pena, com fixação do regime inicial fechado para seu cumprimento. Nesses termos, aguarda-se a procedência da ação penal.

Dada a palavra à Dra. Defensora, pela mesma foi dito: Trata-se de imputação de furto qualificado em desfavor de Fábio. Na audiência de hoje foram ouvidas as testemunhas PMs; o representante de CET e, ao final, o réu interrogado. A primeira PM nada tinha que dizer, vez que não presenciou os fatos. Quando não respondia que não se recordava dizia que não tinha visto a cena. O segundo policial confirmou que Fabio não estava na posse dos fios. Disse que Antônio teria imputado a conduta porque houve uma contenda entre eles. Não bastasse isso, Fábio não portava absolutamente nada e não preso junto com o réu ausente. Pelo contrário estava em uma praça distante do local. Posto isto, o réu negou estivesse conluiado com terceira pessoa. Disse que era morador de rua e usuário de drogas. Asseverou que não subtraiu fios na companhia de Antônio. Assim é que se deve absolver o réu vez que não há prova de que participou, sobretudo porque não portava a res ilícita. Na eventual negativa, aguardo pena no mínimo com redução na fração máxima de 2/3 e inicial aberto, vez que preso há dois meses. Aguardo concessão da liberdade com expedição de Alvará em favor do acusado.

Pelo MM. Juiz, foi proferida a seguinte decisão: Vistos. FABIO ALEXANDRE MASSUCIO FORMICI e ANTONIO MARCELO DA SILVA. Qualificados às fl. 15 e 16, foram denunciados como incurso no artigo artigo 155, §. 1º e 4º, incisos IV, do Código

Penal, no dia 18 de setembro de 2022, por volta de 23h46min, na rua Cubatão, n. 440, Vila Mariana, nesta cidade e Comarca da Capital, porque, agindo em concurso e unidade de desígnios e durante repouso noturno, subtraíram, para proveito comum, o total de 100 (cem) metros de fios, avaliados em R\$660,00, pertencentes à CET. Segundo apurado, previamente ajustados, os denunciados, na via, cortaram e apoderaram-se de 100 metros de fios, pertencentes à CET, e se Evadiram. Ocorre que policiais militares foram acionados via Copom sobre furto em andamento e, ao chegaram no local indicado, viram a área danificada. Logo em seguida, viram os denunciados correndo no sentido da Avenida 23 de Maio, os quais, ao avistarem a viatura, abandonaram os fios/cabos. A dupla foi detida. O fiscal da CET identificou os fios subtraídos, avaliados em R\$660,00. Os indiciados foram conduzidos ao distrito policial, presos em flagrante. Interrogados, optaram por silenciar. Decretada a suspensão da prescrição e do curso do processo criminal, nesta data, em relação ao réu ANTONIO MARCELO. O réu ANTONIO foi citado e ofertou resposta à acusação, sendo mantido o recebimento da denúncia em relação a ele. Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas de acusação, ao final interrogado o acusado. Em alegações finais, o representante do Ministério Público manifestou-se pela procedência da Ação Penal, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição e, em caso de entendimento diverso, que acolhidas as demais teses. É o relatório. Decido. A ação penal é parcialmente procedente. Com efeito, em que pesem a negativa, versão e álibi do réu quando interrogado em juízo, absolutamente dissociadas e divergentes dos demais elementos de prova e convicção. Afinal, além de preso em flagrante delito, a conferir em tese a certeza visual imediata do crime, em juízo, sob o crivo do contraditório, reconhecido pelos policiais militares diretamente envolvidos na ocorrência e prisão em flagrante, como quem afinal avistado ainda no calor dos fatos, muito próximo ao local da subtração dos fios e cabos da CET, também muito próximo do correu Antonio, surpreendido tentando fugir com os fios e cabos seccionados. Diante disso, absolutamente confirmada a subtração e as qualificadoras. Nada existe para subtrair a credibilidade da prova incriminadora. Ninguém tinha interesse em acusar pessoa desconhecida. Quanto aos depoimentos dos policiais militares, não há porque desacreditá-los justamente por serem polícias. Além de estarem no exercício de função pública preventiva de grande relevância, não tinham qualquer interesse em prejudicar quem quer que fosse, ainda mais o acusado, pessoa desconhecida. Não bastasse, não há qualquer contradição substancial na essência probatória incriminadora. Seus relatos se revelaram também absolutamente coerentes entre si e com os demais elementos de prova e convicção. Apenas, impõe-se também reconhecer a tentativa, considerando que o acusado e seu comparsa acabaram detidos ainda nas proximidades, com a pronta recuperação da res furtiva. Nestes termos, certa a autoria, a materialidade delitiva encontra-se firmemente consubstanciada no B0 de fls. 24/26 e auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega de fls. 20. Destarte, comprovada a autoria e a materialidade delitiva, a condenação do réu é medida de rigor. Não há incidência de qualquer causa excludente da ilicitude, não prosperando em seus outros aspectos as teses defensivas. Isto posto e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a denúncia de fls. 79/80 para condenar o réu FABIO ALEXANDRE MASSUCIO FORMICI, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, c/c o artigo 14, II, do Código Penal. Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, especialmente aos antecedentes e reincidência (fls. 29/33), personalidade, circunstâncias e consequências do delito, fixo-lhe a pena base em dois (2) anos de reclusão, regime semiaberto, e pagamento de dez (10) dias-multa, no patamar mínimo. Reconhecida a tentativa e considerado o iter criminis percorrido, reduzo a pena acima cominada de 1/2, tornando-a definitiva em um (1) ano de reclusão, regime semiaberto, e pagamento de cinco (5) dias-multa, no mínimo legal. Portador de Maus antecedentes e condenações, inviável substituição nos moldes do artigo 44, §§ e incisos do CP. Preso tendo respondido, a esta altura condenado, não faz jus ao benefício de recorrer em liberdade. Assim, garantida a ordem pública. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Custas na forma da lei. Publicada em audiência, intimadas as partes, registre-se e cumpra-se. Neste ato,

sem recurso das partes e réu, certifique-se o trânsito em julgado, expedindo-se guia de recolhimento e ofícios de estilo, arquivando-se oportunamente. A pedido do sentenciado que alega estar sendo ameaçado, oficie-se a SAP para que de imediato possa ingressar no regime semiaberto, fixado para o cumprimento inicial de sua pena. Saem os presentes intimados. Lido e achado conforme, vai devidamente por mim assinado. Nada mais. Eu, _____ ROGERIO ALVES DA SILVA, digitei.

Marcos Fleury Silveira de Alvarenga
Juiz de Direito

Link de acesso à gravação das mídias captadas, armazenadas em nuvem pelo Sistema OneDrive:
(copiar e colar no navegador)

https://tjsp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rogeriod_tjsp_jus_br/EpKntZAz7c10qWtXjIBFWlYBiKRu_hA-v6MfTKx-GFBceg?e=3BBfQy